



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/V/2023

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IIN KURNIAWAN**  
Pangkat/NRP : Praka/31150505970496  
Jabatan : Danpokpan 1 Rupan 1 Tonpan III Kipan B  
Kesatuan : Yonif RK 751/VJS  
Tempat tanggal lahir : Makassar, 25 April 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 751/VJS Kabupaten Sarmi.

Terdakwa ditahan oleh

1. Danyonif RK 751/VJS selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 berdasarkan keputusan penahanan sementara dari Danyonif RK 751/VJS selaku Ankum Nomor : Kep/2/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 6 Februari 2023 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Danyonif RK 751/VJS selaku Ankum nomor Kep/6/II/2023 tanggal 6 Februari 2023.

### PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut :

Membaca : dst.  
Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
**Mengingat** : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iin Kurniawan, Praka NRP 31150505970496 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Personil Kesatuan Yonif RK 751/VJS Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Dandi A. Sitompul, S.H., Letkol Chk NRP 11000036211078 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hengki Afandi, S.H., Mayor Chk NRP 11040016470180 dan Awang Setyadi Bawana, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17305/P serta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Faturrahman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan Terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Wahyu Jatmiko  
Peltu Bah NRP 88925

Dandi A. Sitompul, S.H.  
Letkol Chk NRP 11000036211078

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengganti.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023, bertempat di Yonif 751/VJS Kab.Sarmi, Papua.

Hal 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/V/2023